

ROHELAH BINTI OMAR

lwn.

ROZIAH BINTI OMAR

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Abas bin Nordin (Ahli Panel) 14 Jun 2024 bersamaan 8 Zulhijjah 1445H

Kes Rayuan No. 2404-A0010-001-0052

Peguam Syarie Perayu: Tidak diwakili

Peguam Syarie Responden: Tidak diwakili

ALASAN PENGHAKIMAN

1. Kes ini adalah suatu rayuan yang telah difailkan oleh Perayu atas keseluruhan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 23/4/2024 yang telah menolak permohonan pengesahan hibah Perayu.
2. Perayu telah memfailkan Notis Rayuan pada 29/4/2024 dan telah memfailkan Notis Penarikan Balik Kes melalui Borang MS 19 pada 7/5/2024.
3. Berdasarkan tindakan tersebut, kami merujuk kepada peruntukkan seksyen 95 (1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang menyatakan tentang tatacara penarikan balik sesuatu kes iaitu:

Seksyen 95. Penarikan balik tuntutan

(1) Plaintiff boleh, dengan kebenaran Mahkamah, pada bila-bila masa sebelum penghakiman, menarik balik mana-mana prosiding keseluruhannya atau sebahagiannya dengan memberikan notis dalam Borang MS 19 kepada Mahkamah dan menyampaikan satu salinan notis itu kepada defendan.

(2) Jika plaintiff menarik balik mana-mana prosiding di bawah subseksyen (1), defendan berhak mendapat kos prosiding itu.

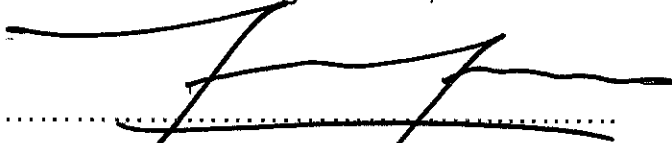
4. Melalui penelitian yang dibuat, kami berpuas hati bahawa pemfailan Notis Penarikan Balik Kes ini telah dibuat melalui Borang MS19 dan ia telah memenuhi kehendak seksyen 95(1) Enakmen tersebut, di samping itu tiada sebarang bantahan terhadap permohonan penarikan balik kes permohonan ini oleh Responden. Oleh yang demikian kami tiada halangan untuk meluluskan permohonan penarikan balik kes rayuan ini oleh Perayu.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Penarikan Balik kes Perayu, MAKA kami dengan sebulat suara membuat perintah seperti berikut:-

1. Mahkamah meluluskan Permohonan Penarikan Balik Kes Rayuan No **2404-A0010-001-0052** berdasarkan seksyen 95(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
2. Kes Rayuan No. **2404-A0010-001-0052 DIBATALKAN.**

Dibaca dan ditandatangani oleh;



1. YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN

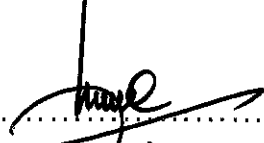
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;



2. YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



3. YA DATO' ABAS BIN NORDIN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor